DERECHO · DEONTOLOGÍA JURÍDICA

Ética profesional del abogado

Ser abogado no es solo conocer la ley: es usarla con honestidad, lealtad y respeto por la justicia. Este documento resume los principios, deberes y límites que guían a quien ejerce la abogacía, con referencia al régimen colombiano.



PUNTO DE PARTIDA

¿Qué es la ética profesional?

La ética profesional es el conjunto de principios y reglas de conducta que orientan a una persona en el ejercicio de su profesión. En el derecho se conoce también como deontología jurídica: no se limita a lo que está prohibido, sino que se pregunta qué debe hacer un buen abogado cuando nadie lo está vigilando.

Conviene distinguirla de la moral personal. La moral depende de las convicciones de cada persona; la ética profesional se construye con reglas compartidas por toda la comunidad jurídica y, en Colombia, buena parte de ellas está escrita en la ley y puede dar lugar a sanciones.

Además, la abogacía cumple una función social: el abogado colabora en la realización de la justicia y en la protección de los derechos de las personas. Por eso su deber no se agota en ganar el caso de su cliente; también debe respetar la verdad, a las autoridades y a la contraparte.

LOS PILARES

Seis principios que sostienen la profesión

1

Probidad y honradez

Actuar con verdad y sin engaños: no inducir a error al juez ni al cliente y no usar en provecho propio el dinero, los bienes o los documentos que se reciben en el encargo.

2

Lealtad con el cliente

Defender sus intereses con fidelidad, informarle con claridad los riesgos reales del caso y no abandonar su causa sin una razón justificada.

3

Independencia

Conservar el criterio propio, sin dejarse presionar por clientes, jueces, terceros o intereses económicos que desvíen el consejo jurídico.

4

Diligencia y competencia

Estudiar el caso, cumplir los plazos y mantenerse actualizado. Quien no está en capacidad de atender bien un asunto debe decirlo y no aceptarlo.

5

Confidencialidad

Guardar reserva sobre lo que el cliente confía en la consulta. Sin esa garantía, nadie se atrevería a contar toda la verdad a su abogado.

6

Respeto por la justicia

Tratar con respeto a jueces, colegas y contraparte, y evitar actuaciones temerarias o dilatorias que solo buscan retrasar o confundir el proceso.



UN DEBER CENTRAL

El secreto profesional

Quien consulta a un abogado necesita hablar con franqueza, y esa franqueza solo es posible si lo que cuenta queda protegido. El secreto profesional obliga al abogado a guardar reserva sobre lo que conoce por su relación con el cliente, incluso cuando el caso ya terminó.

No es un deber sin matices. La Corte Constitucional estudió su alcance en la Sentencia C-301 de 2012, incluyendo situaciones como la de revelar información para evitar la comisión de un delito. Ante la duda, el abogado debe revisar la norma aplicable y consultar antes de revelar cualquier dato.

Pregunta guía: si la ley no me obliga a revelarlo y no es indispensable para defender a mi cliente, ¿por qué hablar?

Conflicto de intereses

Hay conflicto de intereses cuando el abogado no puede defender a un cliente con plena lealtad porque otro interés lo condiciona. Ocurre, por ejemplo, al representar a dos personas con intereses opuestos, al usar información de un cliente anterior en su contra o al tener un interés económico o personal en el resultado.

La salida ética es advertirlo a tiempo y, si no puede resolverse, abstenerse de aceptar el caso o renunciar al

Honorarios y transparencia

Los honorarios deben pactarse con claridad desde el inicio: qué servicio cubren, cómo se pagan y qué gastos se cobran por separado. Prometer resultados garantizados, cobrar por trabajo no realizado o quedarse con dinero del cliente son conductas que destruyen la confianza y pueden ser sancionadas.

Rendir cuentas con regularidad y entregar al cliente los documentos y la información de su caso hace parte de la

encargo. La ley colombiana, además, contempla un régimen de incompatibilidades que impide ejercer la abogacía en ciertos cargos o situaciones.

misma honradez que se espera del abogado.

EN LA PRÁCTICA

Cuatro relaciones, cuatro deberes

Con el cliente

Lealtad, información clara, reserva de lo confiado y honestidad sobre las posibilidades reales de éxito.

Con la justicia

Verdad en lo que se afirma, respeto a las decisiones y a quienes las toman, y ninguna actuación temeraria o fraudulenta.

Con los colegas

Trato respetuoso y leal, sin descalificar a otros abogados ni aprovecharse de sus errores para obtener ventajas indebidas.

Con la sociedad

Defensa y promoción de los derechos humanos, prevención de litigios innecesarios y apoyo a la solución alternativa de conflictos.

CUANDO SE FALLA

El régimen disciplinario en Colombia

La conducta de los abogados se rige por la Ley 1123 de 2007, el Código Disciplinario del Abogado, que define los deberes, las faltas y las sanciones. La función disciplinaria la ejerce hoy la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que empezó a funcionar el 13 de enero de 2021 y reemplazó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.



Las cuatro sanciones, de menor a mayor gravedad

Censura

Reprobación pública por la falta cometida.

Multa

Sanción económica de entre 1 y 100 salarios mínimos mensuales, según la gravedad. Puede imponerse sola o junto con otra.

Suspensión

Prohibición de ejercer la profesión de 2 meses a 3 años; de 6 meses a 5 años si el caso involucra a una entidad pública.

Exclusión

Cancelación de la tarjeta profesional y prohibición de ejercer la abogacía. La rehabilitación solo procede pasados varios años.

Para graduar la sanción se miran factores como la trascendencia social de la falta,

el perjuicio causado y los motivos del abogado. Confesar antes de la formulación de cargos o reparar el daño por iniciativa propia puede atenuarla; afectar derechos fundamentales, usar en provecho propio dineros o documentos recibidos, o aprovecharse de la inexperiencia o la necesidad de la persona afectada la agrava.

PARA PENSAR

Tres dilemas éticos

Son situaciones imaginarias, pensadas para practicar el criterio ético.

SITUACIÓN 1

Un cliente le pide ocultar un documento que lo perjudica.

Ocultar o alterar pruebas rompe el deber de verdad ante la justicia. Lo ético es explicarle las consecuencias de hacerlo, buscar otra estrategia legítima y negarse a participar.

SITUACIÓN 2

Un colega ofrece «arreglar» el caso con un conocido en el juzgado.

Buscar influencias indebidas atenta contra la independencia y contra el respeto debido a la administración de justicia. La respuesta es rechazar la oferta y litigar con argumentos.

SITUACIÓN 3

Dos socios en disputa quieren el mismo abogado en el mismo trámite.

Si sus intereses chocan, el abogado no podrá serle leal a ambos. Debe explicarlo, aceptar a lo sumo a uno si no hay conflicto real, o declinar el encargo.

PARA SEGUIR PROFUNDIZANDO

V Congreso Internacional de Ética

La ética profesional también se discute en espacios académicos internacionales. Estas son dos de las ponencias virtuales de la agenda del V Congreso Internacional de Ética, ambas sobre el uso de la inteligencia artificial en la universidad, la dignidad humana y la responsabilidad.

14:20 – 14:30

PONENCIA 2 México · Virtual

Habitar la universidad con Inteligencia Artificial: bioética algorítmica, dignidad humana y cuidado en la educación superior

Ponentes: Dr. Juan Israel Ávila Carrazco · Dra. Elena Donají Ramírez Alvarado · Dra. Lorena Ávila Carrasco

En pocas palabras: propone usar la inteligencia artificial en la educación superior cuidando a las personas. La «bioética algorítmica» es la ética aplicada a los algoritmos, para que no dañen ni discriminen a nadie y respeten la dignidad humana.

14:40 – 14:50

PONENCIA 3 Perú · Virtual

Inteligencia Artificial generativa en la universidad: ética, pensamiento crítico y responsabilidad académica

Ponente: Ulloque Delgado Rosa Vanessa

En pocas palabras: habla de aprovechar herramientas de IA generativa, como ChatGPT, en la universidad sin perder el pensamiento crítico ni la honestidad académica.

Qué tienen en común con la ética del abogado

Aunque ninguna ponencia habla de abogados, todas comparten ideas centrales: la honestidad, la responsabilidad por las propias decisiones, la protección de la información de las personas y el cuidado de la dignidad humana. Son las mismas ideas que sostienen la ética profesional del abogado, aplicadas a otros campos.

Nota: las explicaciones se basan en los títulos de las ponencias; las capturas no muestran el contenido de las charlas.

La confianza es el verdadero patrimonio del abogado

Un abogado puede ganar un caso con ingenio, pero solo conserva su nombre con integridad. La ética profesional no es un adorno ni un trámite: es la razón por la cual las personas se animan a confiarle sus problemas más delicados y la sociedad acepta que la ley sea defendida por quienes la conocen.

Fuentes consultadas

Régimen sancionatorio del abogado (Ley 1123 de 2007), EnColombia

Sentencia C-290 de 2008, Corte Constitucional, sobre la Ley 1123 de 2007

Sentencia C-301 de 2012, Corte Constitucional (secreto profesional)

Asuntos Legales: la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y los procesos heredados

Agenda del V Congreso Internacional de Ética

Documento con fines educativos. No reemplaza la lectura de la norma vigente ni la asesoría de un abogado.